

Karteikarten Anfechtungsklage — Prüfungsschema § 42 I Alt. 1 VwGO

9 Karten zum Selbstabfragen — Verwaltungsprozessrecht · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

KARTE 1 / 9

Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs, § 40 I 1 VwGO — 1. Öffentlich-rechtliche Streitigkeit: Was ist damit gemeint?

Maßgeblich ist die Natur des Rechtsverhältnisses, aus dem der Klageanspruch hergeleitet wird. Nach der herrschenden modifizierten Subjektstheorie (Sonderrechtstheorie) ist eine Norm öffentlich-rechtlich, wenn sie ausschließlich einen Träger hoheitlicher Gewalt gerade in dieser Eigenschaft berechtigt oder verpflichtet; daneben werden die Interessentheorie und die Subordinationstheorie als Hilferwägungen herangezogen.

KARTE 2 / 9

Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs, § 40 I 1 VwGO — 2. Nichtverfassungsrechtlicher Art: Was ist damit gemeint?

Verfassungsrechtlich ist eine Streitigkeit nur bei doppelter Verfassungsunmittelbarkeit: Auf beiden Seiten müssen unmittelbar am Verfassungsleben beteiligte Rechtsträger streiten und der Streitgegenstand muss unmittelbar dem Verfassungsrecht entnommen sein. Streitigkeiten zwischen Bürger und Staat sind daher auch bei Grundrechtsbezug nichtverfassungsrechtlicher Art.

KARTE 3 / 9

Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs, § 40 I 1 VwGO — 3. Keine abdrängende Sonderzuweisung: Was ist damit gemeint?

Die Streitigkeit darf nicht durch Bundesgesetz einem anderen Gericht zugewiesen sein — etwa Amtshaftungsansprüche und enteignungsgleiche Eingriffe nach Art. 34 S. 3 GG, § 40 II 1 VwGO an die ordentlichen Gerichte oder sozialrechtliche Streitigkeiten nach § 51 SGG an die Sozialgerichte.

KARTE 4 / 9

Zulässigkeit im Übrigen — 1. Statthafte Klageart, § 42 I Alt. 1 VwGO: Was ist damit gemeint?

Die Anfechtungsklage ist statthaft, wenn der Kläger nach seinem Begehren (§ 88 VwGO) die Aufhebung eines belastenden Verwaltungsakts erstrebt. Verwaltungsakt ist nach § 35 S. 1 VwVfG jede Verfügung, Entscheidung oder andere hoheitliche Maßnahme, die eine Behörde zur Regelung eines Einzelfalls auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts trifft und die auf unmittelbare Rechtswirkung nach außen gerichtet ist. Hat sich der Verwaltungsakt erledigt, ist die Fortsetzungsfeststellungsklage nach § 113 I 4 VwGO statthaft; erstrebt der Kläger den Erlass eines Verwaltungsakts, die Verpflichtungsklage nach § 42 I Alt. 2 VwGO.

Zulässigkeit im Übrigen — 2. Klagebefugnis, § 42 II VwGO: Was ist damit gemeint?

Der Kläger muss geltend machen, durch den Verwaltungsakt in seinen Rechten verletzt zu sein. Nach der herrschenden Möglichkeitstheorie genügt es, dass eine Verletzung eigener subjektiver Rechte nach dem Klagevorbringen möglich erscheint und nicht offensichtlich und eindeutig nach jeder Betrachtungsweise ausgeschlossen ist. Beim Adressaten eines belastenden Verwaltungsakts ist die Klagebefugnis nach der Adressatentheorie stets zu bejahen, weil er jedenfalls in seiner allgemeinen Handlungsfreiheit aus Art. 2 I GG betroffen ist; bei Drittbetroffenen ist über die Schutznormtheorie zu ermitteln, ob die herangezogene Norm zumindest auch den Interessen des Klägers zu dienen bestimmt ist.

Zulässigkeit im Übrigen — 3. Vorverfahren, §§ 68 ff. VwGO: Was ist damit gemeint?

Vor Erhebung der Anfechtungsklage sind Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungsakts grundsätzlich in einem Widerspruchsverfahren nachzuprüfen (§ 68 I 1 VwGO). Entbehrlich ist es in den Fällen des § 68 I 2 VwGO — insbesondere wenn ein Gesetz dies bestimmt; zahlreiche Länder haben das Widerspruchsverfahren durch Landesgesetz weitgehend abgeschafft. Der Widerspruch ist nach § 70 I VwGO binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Verwaltungsakts bei der Ausgangsbehörde zu erheben.

Zulässigkeit im Übrigen — 4. Klagefrist, § 74 I VwGO: Was ist damit gemeint?

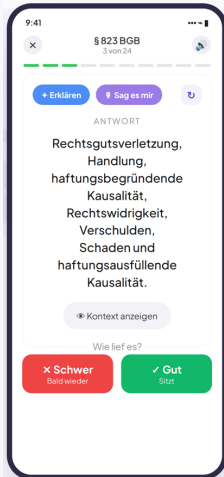
Die Klage ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Widerspruchsbescheids zu erheben; ist ein Vorverfahren nicht erforderlich, binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Verwaltungsakts (§ 74 I 2 VwGO). Fehlt oder ist die Rechtsbehelfsbelehrung unrichtig, gilt nach § 58 II VwGO die Jahresfrist. Bei unverschuldeter Fristversäumung kommt Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach § 60 VwGO in Betracht.

Zulässigkeit im Übrigen — 5. Beteiligten- und Prozessfähigkeit, §§ 61, 62 VwGO: Was ist damit gemeint?

Beteiligtenfähig sind nach § 61 VwGO natürliche und juristische Personen, Vereinigungen, soweit ihnen ein Recht zustehen kann, sowie Behörden, sofern das Landesrecht dies bestimmt. Prozessfähig ist nach § 62 VwGO, wer nach bürgerlichem Recht geschäftsfähig ist oder durch Gesetz als geschäftsfähig gilt; Behörden und juristische Personen handeln durch ihre gesetzlichen Vertreter.

Zulässigkeit im Übrigen — 6. Richtiger Klagegegner, § 78 VwGO: Was ist damit gemeint?

Die Klage ist nach § 78 I Nr. 1 VwGO gegen den Rechtsträger der Behörde zu richten, die den Verwaltungsakt erlassen oder den Widerspruchsbescheid erlassen hat (Rechtsträgerprinzip). Bestimmt das Landesrecht dies, ist die Behörde selbst richtiger Klagegegner (§ 78 I Nr. 2 VwGO, Behördenprinzip). Zuständiges Gericht ist in erster Instanz das Verwaltungsgericht (§ 45 VwGO); die örtliche Zuständigkeit folgt aus § 52 VwGO.



Diese Karten direkt mündlich üben

In Octa hochgeladen, fragst dich die App diese Karten laut ab und sagt dir, wo deine Antwort lückenhaft war.

Nur für iPhone & iPad.

[In Octa öffnen](#)



Zur App

Dieses Karteikarten-Deck dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.